



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 45 del 22/12/2025

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – Pignoramento mobiliare presso terzi R.G.Es.Mob. n. 406/2024 espletato innanzi il Tribunale Civile di Avellino su D.I. n. 1275/2022 della società Edizioni Savarese S.r.l.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventidue**, del mese di **dicembre**, alle ore **16:58**, nella sala delle adunanze del Palazzo Ducale, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme di legge e dallo Statuto, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio, in sessione Straordinaria, di prima convocazione, come di seguito indicato. Risultano all'appello nominale:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
BIANCARDI VINCENZO	SINDACO	Presente		
ALAIA ANNA	VICE SINDACO	Presente		
BIANCARDI DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente		
BIANCARDI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente		
CARUSO ANTONIA	CONSIGLIERE		Assente	
BIANCARDI LUIGI	CONSIGLIERE	Presente		
LONGOBARDI NICOLETTA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente		
CERBONE SANTINA	CONSIGLIERE	Presente		
D'AVANZO MARIA ROSARIA	CONSIGLIERE	Presente		X
CACACE CHIARA	CONSIGLIERE	Presente		
MAIETTA FATIMA	CONSIGLIERE	Presente		
Pellegrino Vittoria	CONSIGLIERE	Presente		
SALAPETE MICHELE	CONSIGLIERE		Assente	

Tot. 11

Tot. 2

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Nicoletta Longobardi;

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **SEGRETARIO COMUNALE, Avv. Stefania Urciuoli.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 23/2023 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Premesso che:

La società Edizioni Savarese S.r.l. (P.IVA 06374241211) espletava innanzi il Tribunale di Avellino procedura esecutiva di pignoramento mobiliare presso terzi al Comune di Avella con notifica avvenuta in data 03.04.2024 ed acquisita al protocollo dell'Ente comunale in pari data al n. 3534. Tale procedura esecutiva aveva ad oggetto il D.I. n. 1275/2022 reso dal Tribunale di Avellino ed avente ad oggetto fatturazioni emesse nei confronti del Comune di Avella e rimaste insolute: fatturazioni di cui ai seguenti n.ri 846/2018; 871/2018; 77/2019; 543/2019; 556/2020; 674/2020; 677/2020 e 1185/2020, per un totale di sorte capitale di euro 7.706,90, oltre spese legali liquidate nel titolo esecutivo 887,60, (di cui €. 170,00, per spese; compensi €. 600,00; spese generali al 15% €. 90,00 e CPA al 4% 27,60);

Il predetto D.I. diveniva esecutivo con decreto di esecutorietà recante cronologico n. 97/2023;

L'atto di pignoramento presso terzi veniva iscritto a ruolo e rubricato all'RG.ES.Mob. n. 406/2024 per la somma complessiva (aumentata della metà) fino alla concorrenza di €. 16.384,63, ed affidato alla cognizione del G.E. dott. VAIRO;

Con ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DELLE SOMMA datata 01.12.2025, il G.E. del Tribunale di Avellino adito così disponeva: *“letti gli atti relativi al procedimento; visto il decreto ingiuntivo nr. 1275/2022 emesso dal Tribunale di Avellino, dichiarato esecutivo, notificato il 01/08/2023; visti gli atti di precetto e di pignoramento notificati al debitore; rilevato che il creditore, nella nota di trattazione scritta relativa all'udienza del 01/12/2025 ha dichiarato: “Tenuto conto della dichiarazione positiva del terzo BCP e del pagamento in data 18/03/2024 da parte del Comune della sorte capitale delle fatture di cui al DI n. 3769/2018, pari ad €. 7.706,90, chiede assegnarsi le somme come meglio specificate nella nota di precisazione del credito allegata”; rilevato che EDIZIONI SAVARESE SRL (C.F. 06374241211) in virtù del descritto titolo esecutivo e relativo atto di precetto nonché della nota di precisazione relativa alla riduzione del credito, risulta essere creditore di COMUNE DI AVELLA (CF. 00248800641) della complessiva somma di €. 4.264,79 (di cui €. 2.993,94 per interessi di mora ex D.Lgs 231/2022 dalla scadenza di ogni singola fattura al 16/01/2024 (data precetto); €. 161,00 per ulteriori interessi maturati da precetto (16/01/2024) al pagamento sorta capitale (18/03/2024); €. 887,60 per spese legali liquidate nel titolo (spese €. 170,00; Compensi €. 600,00; Spese Generali al 15% €. 90,00; CPA €. 27,60); €. 282,25 per spese e compensi atto di precetto (Compensi €. 236,00; Spese Generali al 15% €. 35,40; CPA €. 10,85).*

letta, in particolare, la dichiarazione positiva resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. dal terzo pignorato BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.P.A., quale tesoriere del debitore, dalla quale si evince che sul conto di tesoreria dell'ente pignorato vi sono somme sufficienti a soddisfare il credito per cui si procede ed è stata accantonata per la presente procedura la somma di €16.384,63 (vedi dichiarazione terzo del 12/03/2024);

rilevato che il debitore COMUNE DI AVELLA (CF. 00248800641) benchè regolarmente evocata in giudizio, ha ommesso di costituirsi ritualmente mediante il deposito in cancelleria, o in udienza, di comparsa di costituzione con procura ad litem;

esaminata la richiesta, fatta dal creditore nella nota di trattazione scritta con la quale, detto creditore, chiede l'assegnazione delle somme indicate nella dichiarazione del terzo BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.P.A.;

rilevato che non è sorta contestazione alcuna tra le parti e che non vi è intervento di altri creditori;

qualificati in questa sede irrilevanti tutti gli eventuali vincoli non fatti valere direttamente dalla parte esecutata;

letto l'art. 553 c.p.c.;

ASSEGNA

in pagamento, salva esazione, al creditore procedente EDIZIONI SAVARESE SRL (CF.06374241211) il credito che COMUNE DI AVELLA (CF.00248800641) vanta verso BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.P.A. ed il tutto fino alla concorrenza del credito vantato ammontante ad € 4.264,79 (di cui: € 2.933,94

per interessi di mora ex D.Lgs 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura al 16/01/2024 (data precetto); € 161,00 per ulteriori interessi maturati da precetto (16/01/2024) al pagamento sorta capitale (18/03/2024); € 887,60 per spese legali liquidate nel titolo (Spese € 170,00; Compensi € 600,00; Spese Generali al 15% € 90,00; CPA € 27,60); € 282,25 per spese e compensi atto di precetto (Compensi € 236,00; Spese Generali al 15% € 35,40; CPA € 10,85). Sono inoltre assegnati i compensi professionali per la fase esecutiva che si liquidano, nei valori medi previsti dal D.M. 55/14, in via prioritaria in complessivi € 1.703,00 (di cui € 1.403,00 per compenso pignoramento presso terzi ed € 300,00 per verosimili esborsi) oltre IVA, CAP e 15% per legge professionale, le spese successive e l'imposta di registrazione della presente ordinanza se dovuta. Pertanto: DISPONE il pagamento da parte di BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.P.A. in favore del creditore EDIZIONI SAVARESE SRL (CF.06374241211) della somma dovuta a COMUNE DI AVELLA (CF.00248800641) ed il tutto fino alla concorrenza del credito vantato ammontante ad € 4.264,79 (di cui: € 2.933,94 per interessi di mora ex D.Lgs 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura al 16/01/2024 (data precetto); € 161,00 per ulteriori interessi maturati da precetto (10/01/2024) al pagamento sorta capitale (18/03/2024); € 887,60 per spese legali liquidate nel titolo (Spese € 170,00; Compensi € 600,00; Spese Generali al 15% € 90,00; CPA € 27,60); € 282,25 per spese e compensi atto di precetto (Compensi € 236,00; Spese Generali al 15% € 35,40; CPA € 10,85) ed oltre ancora i compensi professionali della procedura esecutiva che si liquidano nei valori medi previsti dal D.M. 55/14, in via prioritaria, in complessivi € 1.703,00 (di cui € 1.403,00 per compenso pignoramento presso terzi ed € 300,00 per verosimili esborsi) oltre IVA, CAP e 15% per legge professionale, le spese successive e l'imposta di registrazione della presente ordinanza se dovuta. Liquida al terzo, per la resa dichiarazione, la somma di € 50,00 (euro cinquanta/00) autorizzandone il prelievo".

Richiamato l'articolo 194 del D.lgs. n. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio" stabilisce che: con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzare, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

L'art.194 del T.U.E.L. riconosce i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze o atti equiparati;

Ritenuto pertanto doveroso procedere al riconoscimento della legittimità del debito di cui trattasi ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del T.U.E.L.;

Acquisiti i pareri dei Responsabili dei Servizi competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta;

Acquisito altresì il parere n. 7/2025 del Revisore dei conti dott. Rocco LAMPO acquisito al protocollo dell'Ente comunale al n. 13977 del 17.12.2025;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e il vigente Regolamento di contabilità;

Con la seguente Votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 11 - Voti favorevoli n. 9 – Voti contrari 0 – Astenuti n. 2 (Chiara Cacace, Maietta Fatima)

DELIBERA

- 1) Di approvare integralmente la narrativa che qui si intende riportata;
- 2) Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), scaturente dall'ordinanza di assegnazione delle somme del 01.12.2025, resa dal Tribunale Civile di Avellino nel giudizio R.G.ES.Mob. n. 406/2024, G.E. adito dott. VAIARO, in favore di Edizione Savarese S.r.l. ed afferente il D.I. n. 1275/2022 reso dal Tribunale Civile di Avellino;
- 3) Di imputare la spesa complessiva quantificata in €. 6.242,78, al capitolo n. 124.6 del vigente bilancio pluriennale 2025/2027, che trova copertura mediante applicazione del fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione scaturente dall'approvato rendiconto annualità 2024, così come di seguito composta:
 - a) Sorte capitale: €. 4.264,79;
 - b) Spese competenze legali: €. 1.977,99, oneri inclusi come per legge;
- 4) Di dare atto che a seguito del riconoscimento del debito di cui alla presente deliberazione permangono gli equilibri di bilancio verificati nell'odierna seduta consiliare;
- 5) Di trasmettere alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti copia della presente deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002, nonché la documentazione giustificativa del debito che viene liquidato, come da ultimo previsto dalla circolare della Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania protocollo n. 0002757 - 20/10/2011 - AA- CAM- OPCAP-P;

Di rendere Con la seguente votazione espressa per alzata di mano

Presenti n. 11 - Voti favorevoli n. 11 – Voti contrari 0 – Astenuti n. 0

la delibera immediatamente eseguibile a norma dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 19/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to ARCH. MAIELLA PASQUALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi dell'art. 147 *bis* e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 22/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Nicola Montuori

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Nicoletta Longobardi

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/12/2025 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

Avella (AV), 22/12/2025

Il Segretario Comunale

f.to Avv. Stefania Urciuoli

Copia conforme all'originale.

Avella (AV),

Il Segretario Comunale

f.to Avv. Stefania Urciuoli